

Прилог 1.
ОБРАЗАЦ УГОВОРА О ИЗВОЂАЧКОМ РАДУ (ДЕЛУ) ЗА
ЕСТРАДНО-МУЗИЧКИ ПРОГРАМ У УГОСТИТЕЉСТВУ

УГОВОР О ИЗВОЂАЧКОМ РАДУ (ДЕЛУ)

Опште одредбе

Уговорне стране

1. Послодавац _____, из _____
Ул. _____, матични број _____, општина _____,
текући рачун _____, ПИБ _____,

2. Извођач естрадно-музичког програма _____, из _____
Ул. _____, општина _____,
Текући рачун _____, статус _____,
ЈМБГ _____, својство осигураника (заокружити):

- ☐ 1. Самостални уметник - извођач (Уверење из члана 64. Закона о култури)
- ☐ 2. Запослен (Потврда Самосталног синдиката естрадних уметника и извођача Србије)
- ☐ 3. Незапослен (Потврда Самосталног синдиката естрадних уметника и извођача Србије)
- ☐ 4. Предузетник (Потврда Самосталног синдиката естрадних уметника и извођача Србије)
- ☐ 5. Пољопривредник (Потврда Самосталног синдиката естрадних уметника и извођача Србије)
- ☐ 6. Пензионер (Потврда Самосталног синдиката естрадних уметника и извођача Србије)
- ☐ 7. Студент - ђак (Потврда Самосталног синдиката естрадних уметника и извођача Србије).

Уговорне стране су се договориле о следећем:

Члан 1

Послодавац радно ангажује извођача за извођење естрадно-музичког програма под називом - у својству _____, место _____, објект - сала _____, дан - период _____, од сати _____ до _____ сати.

Слободан дан у недељи је _____.

Члан 2

Шеф оркестра музичког ансамбла - групе (у даљем тексту: оркестар) може закључити уговор у име чланова оркестра, с тим да читко упише све податке назначене у члану 14. овог уговора и дужан је да сваком извођачу естрадно-музичког програма појединачно достави копију овог уговора.

Обавезе извођача естрадно-музичког програма

Члан 3

Извођач естрадно-музичког програма се обавезује:

1. Да достави копију јавне исправе о свом статусу (Уверење) или Потврду, у смислу члана 2. и члана 4. Посебног колективног уговора, која се прилаже уз овај уговор и даје на увид Инспекцији односно овлашћеном представнику (контролору) Синдиката, заједно са овим уговором о извођачком делу, као и да им омогући копирање, фотографисање односно умножавање и да на захтев ових лица достави оригинал исправе (Уверења или Потврде),
2. да буде на месту извођења програма у заказано време, односно да присуствује и заказаним пробама,
3. да квалитетно и професионално изводи естрадно-музички програм за који је ангажован, у складу са концепцијом - сценаријем програма, односно у складу са договором са послодавцем,
4. да по договору достави свој рекламни материјал (слике, плакате, постере и др.), ако је то потребно за рекламирање програма,
5. да буде једнообразно одевен, ако се то предвиди за чланове оркестра или извођача, односно у одговарајућој гардероби,
6. да поштује одлуке руководиоца ансамбла - оркестра, руководиоца програма, односно другог овлашћеног лица, послодавца задуженог за реализацију музичког програма,
7. да се дисциплиновано и долично понаша и поштује пословни ред код послодавца,
8. да све неспоразуме и спорове у вези са извршавањем овог уговора решава споразумно преко овлашћених представника - руководиоца програма којег одреди послодавац, а ако то не успе може се обратити Синдикату, потписнику Посебног колективног уговора.

Обавезе послодавца

Члан 4

Послодавац се обавезује:

1. да обезбеди све неопходне услове за несметано одвијање естрадно-музичког програма у којем учествује извођач естрадно-музичког програма,
2. да изврши одмах, а најкасније у року од осам дана (посредник у року од 3 дана од дана наплате средстава од послодавца), исплату извођачу за изведени естрадно-музички програм и то:
 - а) на име извођачко-ауторског хонорара (цена рада - хонорара за месечно ангажовање) _____ динара, односно укупно _____ динара за изведени програм за музичке дане, на текући рачун број _____ код _____ банке,
 - б) на име извођачко-ауторског хонорара (цена рада - хонорара за повремено радно ангажовање-за музички дан) _____ динара, односно укупно _____ динара за изведени програм за (до 4 дана) музичка дана, на текући рачун број _____ код _____ банке,

в) да обрачуна и плати припадајући порез и доприносе у складу са законом,

г) путне трошкове у износу од _____ динара,

3. да извођачу естрадно-музичког програма обезбеди здраве и безбедне услове рада, што подразумева одговарајуће опремљен простор за извођење програма, као и адекватну заштиту од било које врсте атака на личност извођача, односно његовог психичког или физичког малтретирања,

4. да обезбеди адекватну заштиту музичких инструмената и других реквизита које извођач естрадно-музичког програма користи.

Заједничке одредбе

Члан 5

У случају да извођач естрадно-музичког програма изостане из програма, који је предмет овог уговора услед више силе (смрт у породици, несрећа, тежа болест или сл.), дужан је да достави доказе о разлогу изостанка из програма послодавцу, као и да га благовремено о томе обавести.

Члан 6

У случају да извођач естрадно-музичког програма изостане из програма својом кривицом, платиће пенале у износу од _____ % уговорене цене рада - хонорара, као и износ настале штете због његовог неучествовања у програму који се објективно утврди.

Члан 7

У случају да се програм не одржи кривицом послодавца исти се обавезује да извођачу естрадно-музичког програма надокнади _____ % од уговорене цене рада - хонорара из члана 4. овог уговора и исплати друге уговорене накнаде, ако је путовање извршено.

У случају да се програм не одржи због више силе (ванредна ситуација, несрећа, обустава рада и штрајк и сл.) без кривице послодавца, извођачу естрадно-музичког програма припадају само путни трошкови, ако је путовање извршено.

Члан 8

Овај уговор се може раскинути споразумно. Споразум се сачињава у писаној форми.

Члан 9

Уговор се може раскинути једнострано.

Извођач естрадно-музичког програма може раскинути уговор ако послодавац не извршава своје обавезе утврђене чланом 4. овог уговора.

Послодавац може раскинути овај уговор ако извођач естрадно-музичког програма не извршава своје обавезе утврђене чланом 3. овог уговора.

У случају из става 2. овог члана, извођачу естрадно-музичког програма радно ангажовање престаје даном раскида уговора.

Раскид уговора се доставља другој страни у писаној форми.

Члан 10

Послодавац је дужан да у случају из члана 9. став 2. овог уговора, извођачу естрадно-музичког програма исплати цену рада - хонорар из члана 4. и члана 14. овог уговора, сразмерно времену изведеног програма, са припадајућим порезом и доприносима, као и друге уговорене накнаде, ако је путовање извршено.

Члан 11

Извођач естрадно-музичког програма је дужан да у случају из члана 9. став 3. овог уговора надокнади послодавцу стварну штету, ако се стране споразумно другачије не договоре.

Члан 12

Послодавац и извођач естрадно-музичког програма могу покренути поступак арбитраже у случају спора из члана 9. овог уговора.

Арбитража има три члана, од којих по једног имају послодавац и Синдикат, а трећег споразумно одређују.

Арбитража је дужна да донесе одлуку у року од осам дана од дана покретања спора.

Одлука арбитраже има снагу судског поравнања.

Посебне одредбе

Члан 13

Уговорачи, у смислу члана 3. став 2. Посебног колективног уговора, утврђују односно уговарају посебно следеће услове и права

_____.

Члан 14

У случају да шеф оркестра - групе закључује уговор у име извођача естрадно-музичког програма, шеф оркестра - групе је дужан да достави послодавцу копије уверења - потврде извођача.

Чланови оркестра - групе су:

Име и презиме	ЈМБГ
1. _____	_____
општина	својство осигураника
_____	_____

број уверења - потврде	износ хонорара
Текући рачун	пословна банка
2. Име и презиме	ЈМБГ
општина	својство осигураника
број уверења - потврде	износ хонорара
Текући рачун	пословна банка
3. Име и презиме	ЈМБГ
општина	својство осигураника
број уверења - потврде	износ хонорара
Текући рачун	пословна банка
4. Име и презиме	ЈМБГ
општина	својство осигураника
број уверења - потврде	износ хонорара
Текући рачун	пословна банка
5. Име и презиме	ЈМБГ
општина	својство осигураника
број уверења - потврде	износ хонорара
Текући рачун	пословна банка
6. Име и презиме	ЈМБГ
општина	својство осигураника
број уверења - потврде	износ хонорара

Текући рачун	пословна банка
7. Име и презиме	ЈМБГ
општина	својство осигураника
број уверења - потврде	износ хонорара
Текући рачун	пословна банка

Члан 15

У случају спора опште месно је надлежан суд на чијем подручју послодавац који ангажује извођача естрадно-музичког програма има седиште.

Члан 16

Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерка од којих се два налазе код послодавца, један примерак се доставља Синдикату и један примерак задржава извођач естрадно-музичког програма.

Уговор је закључен дана _____ године.

Извођач естрадно-музичког програма или шеф оркестра	За послодавца
_____	_____

Број и датум уверења / потврде
о својству извођача естрадно-музичког програма
и назив организације / удружења
